УДК 343.352

*[Фамилия Имя Отчество],*
*аспирант кафедры [название кафедры] [название вуза], г. [город]*
*Научный руководитель: [ФИО, ученая степень, ученое звание]*

# СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

**Аннотация.** Статья посвящена построению сравнительно-правовой типологии национальных моделей противодействия незаконному обогащению публичных должностных лиц. Исходным пунктом исследования выступает ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г., имеющая факультативный характер и допускающая различные способы имплементации. На основе анализа законодательства и судебной практики Аргентины, Индии, Китая, Гонконга, Франции, Италии, Великобритании, Ирландии, Литвы, Украины, Грузии и Российской Федерации, а также региональных антикоррупционных конвенций и актов Европейского союза автор предлагает систему критериев типологизации: отраслевая природа реагирования, направленность воздействия (in personam или in rem), круг субъектов, объект оценки (прирост активов, владение имуществом, расходы, уровень жизни), распределение бремени доказывания и характер правовых последствий. Выделяются уголовно-правовая (с латиноамериканской, англо-азиатской и европейской разновидностями), гражданско-правовая (имущественная), административно-контрольная (декларационная) и комбинированная модели. Обосновывается, что российская модель относится к декларационно-гражданскому типу, в которой функции уголовного права в данной сфере ограничены. Формулируются предложения по ее совершенствованию, не требующие криминализации незаконного обогащения как такового: введение расширенной конфискации по делам о коррупционных преступлениях и установление уголовной ответственности за умышленное представление заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе в крупном размере.

**Ключевые слова:** незаконное обогащение, коррупция, публичное должностное лицо, Конвенция ООН против коррупции, сравнительное уголовное право, конфискация имущества, обращение имущества в доход государства, бремя доказывания, презумпция невиновности, контроль за расходами.

# COMPARATIVE LEGAL TYPOLOGY OF MODELS FOR COUNTERING ILLICIT ENRICHMENT OF PUBLIC OFFICIALS

**Abstract.** The article develops a comparative legal typology of national models for countering the illicit enrichment of public officials. The starting point is Article 20 of the 2003 UN Convention against Corruption, which is optional and allows for various methods of implementation. Based on the legislation and case law of Argentina, India, China, Hong Kong, France, Italy, the United Kingdom, Ireland, Lithuania, Ukraine, Georgia and the Russian Federation, as well as regional anti-corruption conventions and EU law, the author proposes a set of classification criteria: the branch of law involved, the direction of the measure

(in personam or in rem), the range of subjects, the object of assessment, the allocation of the burden of proof and the nature of legal consequences. Criminal-law, civil (in rem), administrative (disclosure-based) and combined models are identified. It is argued that the Russian model belongs to the disclosure-civil type. Proposals are made to improve it without criminalizing illicit enrichment as such.

**Keywords:** illicit enrichment, corruption, public official, UN Convention against Corruption, comparative criminal law, confiscation, unexplained wealth, burden of proof, presumption of innocence.

## Введение

Незаконное обогащение публичных должностных лиц представляет собой, пожалуй, наиболее «очевидное» и вместе с тем наиболее трудно доказуемое проявление коррупции. Очевидное — потому что значительное превышение имущественного положения чиновника над его легальными доходами наблюдаемо извне и, как правило, служит главным источником общественного недоверия к публичной власти. Трудно доказуемое — потому что за таким превышением стоят латентные коррупционные сделки, исполнители и выгодоприобретатели которых заинтересованы в сокрытии информации, а сами активы нередко оформлены на родственников, аффилированных лиц или структуры в иностранных юрисдикциях. Классические составы взяточничества требуют установления конкретного акта передачи предмета взятки за конкретные действия (бездействие) по службе; незаконное обогащение, напротив, фиксирует лишь итоговый имущественный результат коррупционной деятельности, «разрыв» между законными доходами и фактическим благосостоянием.

Именно эта особенность предопределила появление в международном праве конструкции незаконного обогащения (illicit enrichment, enriquecimiento ilícito), закрепленной в ст. 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. (далее — КПК ООН) [1]. Однако норма ст. 20 носит факультативный характер: государства-участники лишь «рассматривают возможность» признания незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием «при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы». В результате в мировой практике сложилось множество неоднородных подходов, различающихся не только конструкцией составов, но и самой отраслевой принадлежностью мер реагирования: от уголовного наказания за «необъяснимое» имущество до гражданско-правового изъятия активов и административного контроля за декларациями.

Для российской науки уголовного права данная проблематика обладает особой актуальностью. Российская Федерация, ратифицировав КПК ООН Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ, не установила уголовной ответственности за незаконное обогащение, избрав иной путь — контроль за расходами лиц, замещающих публичные должности, и обращение в доход государства имущества, законность происхождения которого не подтверждена (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ, подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ). Периодически в законотворческой повестке возникают инициативы о «полной» имплементации ст. 20 КПК ООН, а в доктрине продолжается дискуссия о допустимости соответствующего состава с точки зрения ст. 49 Конституции РФ. Рациональное разрешение этой дискуссии невозможно без систематизации

зарубежного опыта, т.е. без типологии моделей противодействия незаконному обогащению, позволяющей определить место российского подхода среди иных и оценить его сильные и слабые стороны.

Цель настоящей статьи — построить сравнительно-правовую типологию моделей противодействия незаконному обогащению публичных должностных лиц и на ее основе сформулировать предложения по совершенствованию российского законодательства. Методологическую основу исследования составили функциональный метод сравнительного правоведения, предполагающий сопоставление не формальных наименований норм, а решаемых ими социальных задач [12, с. 49–53], а также формально-юридический, системно-структурный и типологический методы. Эмпирическую базу образовали международные договоры, акты Европейского союза, законодательство и судебная практика ряда государств, а также аналитические материалы Всемирного банка, УНП ООН и Базельского института управления.

## 1. Незаконное обогащение в международно-правовых актах: от обязательной криминализации к факультативной модели

Конструкция незаконного обогащения как самостоятельного правонарушения возникла не в международном праве, а в национальном законодательстве. Первенство принадлежит Аргентине, где в 1964 г. в Уголовный кодекс было включено положение (ныне — ст. 268(2)), устанавливающее ответственность должностного лица, которое при надлежащем требовании не обосновывает происхождение значительного прироста своего имущества или имущества подставного лица, возникшего после вступления в должность. Впоследствии аналогичные нормы получили распространение в государствах Латинской Америки, Азии и Африки.

На международном уровне незаконное обогащение впервые закреплено в ст. IX Межамериканской конвенции против коррупции 1996 г., обязывающей государства-участники при условии соблюдения конституции и основных принципов правовой системы признать преступлением «значительное увеличение активов» должностного лица, которое оно не может разумно объяснить с точки зрения законных доходов [2]. Показательно, что США и Канада при присоединении к Конвенции сделали оговорки о неприменимости этой статьи со ссылкой на конституционные гарантии, что стало первым проявлением устойчивого раскола между англо-американской и латиноамериканской правовыми традициями по данному вопросу.

Африканский союз в Конвенции о предупреждении коррупции и борьбе с ней 2003 г. (ст. 1 и ст. 8) дал более широкое определение незаконного обогащения, включив в него значительное увеличение активов должностного лица «или любого другого лица», которое оно не может разумно объяснить [3]. Арабская конвенция о борьбе с коррупцией 2010 г. также содержит соответствующее положение. Тем самым уже на уровне региональных договоров обозначилось различие между специальным (публичное должностное лицо) и общим субъектом.

Статья 20 КПК ООН определяет незаконное обогащение как умышленное «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумно обосновать». Как следует из подготовительных материалов и Руководства для

законодательных органов по осуществлению КПК ООН, формула «рассматривает возможность» была избрана как компромисс между государствами, настаивавшими на обязательной криминализации, и государствами, считавшими такой состав несовместимым с презумпцией невиновности и привилегией против самообвинения [4, с. 98–100; 5, с. 69–71]. Значимо и то, что ст. 20 размещена в главе III «Криминализация и правоохранительная деятельность», а значит, в своей «эталонной» форме предполагает именно уголовно-правовую реакцию.

Последующее развитие международного регулирования шло по пути расширения «неуголовных» инструментов. Статья 54 КПК ООН предусматривает возможность конфискации без вынесения обвинительного приговора в случаях, когда преследование лица невозможно по причине смерти, укрывательства или отсутствия. В праве Европейского союза Директива 2014/42/ЕС закрепила расширенную конфискацию (extended confiscation), а Директива (ЕС) 2024/1260 о возвращении и конфискации активов в ст. 16 впервые ввела обязательную для государств-членов конструкцию конфискации необъяснимого имущества, связанного с преступной деятельностью, в рамках производства, которое может не завершаться обвинительным приговором [6]. Таким образом, международно-правовой «вектор» сместился от криминализации самого факта обогащения к имущественным механизмам, направленным против активов, а не против лица.

По данным совместной инициативы Всемирного банка и УНП ООН по возвращению похищенных активов (StAR), к 2012 г. незаконное обогащение было криминализировано в 44 юрисдикциях [7, с. 7]; последующие исследования фиксируют дальнейший рост числа государств, использующих различные механизмы противодействия «необъяснимому» имуществу, причем значительная часть из них применяет неуголовные процедуры [8]. Это многообразие и требует упорядочения посредством типологии.

## 2. Критерии типологизации моделей противодействия незаконному обогащению

В доктрине предлагались различные основания классификации. Авторы доклада StAR разграничивают прежде всего уголовно-правовые и гражданско-правовые подходы, а внутри уголовно-правового — составы, построенные на «неспособности объяснить» прирост активов, и составы, построенные на «владении» несоразмерным имуществом [7, с. 11–14]. А. Дорнбирер различает законы о незаконном обогащении в узком смысле (уголовные составы) и более широкий круг «законов, нацеленных на необъяснимое имущество» (unexplained wealth laws), включая гражданскую конфискацию и инструменты раскрытия информации [8, с. 12–18]. Представляется, однако, что для целей уголовно-правовой науки одного критерия недостаточно: модели различаются по совокупности признаков, которые необходимо учитывать системно.

С учетом функционального подхода предлагается использовать следующие критерии типологизации.

1) Отраслевая природа реагирования: уголовно-правовая (наказание), гражданско-правовая (изъятие имущества в доход государства), административная и дисциплинарная (увольнение в связи с утратой доверия, штрафы за нарушения декларационного режима), а также их сочетание.

2) Направленность воздействия: in personam — против лица, которому вменяется правонарушение, либо in rem — против имущества, законность происхождения которого не подтверждена. Этот критерий имеет решающее значение для оценки совместимости модели с презумпцией невиновности, поскольку гарантии ч. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 49 Конституции РФ относятся к «уголовному обвинению».

3) Круг субъектов: специальный (публичное должностное лицо, иногда — с включением бывших должностных лиц, членов семьи и подставных лиц) или общий (любое лицо).

4) Объект оценки: прирост активов за период службы (латиноамериканская формула), владение имуществом или поддержание уровня жизни, несоразмерного официальным доходам (англо-азиатская формула), расходы (сделки) лица, превышающие его доходы (российская формула), либо «необоснованные активы» определенной стоимости.

5) Распределение бремени доказывания: возложение на лицо юридического бремени (legal burden) опровержения презумпции незаконности, возложение лишь бремени представления доказательств (evidential burden), при котором окончательное бремя убеждения остается на обвинении, либо применение гражданско-правового стандарта «баланса вероятностей».

6) Наличие количественного порога («значительность» прироста, пороговая стоимость активов) и временные рамки (период службы, «ретроспективный» период контроля).

7) Характер правовых последствий: наказание (лишение свободы, штраф, лишение права занимать должности), изъятие имущества, увольнение.

Сочетание указанных критериев позволяет выделить четыре базовые модели: уголовно-правовую, гражданско-правовую (имущественную), административно-контрольную (декларационную) и комбинированную. Следует подчеркнуть, что речь идет об идеальных типах: в реальных правопорядках модели, как правило, сосуществуют, и отнесение государства к определенному типу производится по доминирующему механизму.

### 3. Уголовно-правовая модель и ее разновидности

Уголовно-правовая модель характеризуется установлением самостоятельного состава преступления, объективная сторона которого образуется самим фактом несоразмерного обогащения (в сочетании с неспособностью или отказом его объяснить), а последствием выступает уголовное наказание. Внутри данной модели различаются как минимум три разновидности.

3.1. Латиноамериканская («процедурно-требовательная») разновидность. Эталоном служит ст. 268(2) Уголовного кодекса Аргентины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, штрафа и пожизненного лишения права занимать публичные должности для лица, которое при надлежащем требовании не обосновывает происхождение значительного прироста своего имущества или имущества подставного лица, возникшего после вступления в должность и в течение двух лет после ее оставления. Существенной особенностью конструкции является то, что обязательным элементом состава выступает требование уполномоченного органа об обосновании: преступление формально выражается в необоснований прироста в ответ на такое требование. Это позволило аргентинской доктрине и судебной практике рассматривать деяние не как

«наказание за подозрение», а как нарушение специальной обязанности должностного лица по прозрачности своего имущественного положения. Верховный суд Аргентины в деле М. Х. Альсогарай (2008 г.) признал норму конституционной, указав, что обязанность давать объяснения вытекает из особого статуса публичного служащего и не нарушает презумпцию невиновности, поскольку прирост активов подлежит доказыванию обвинением.

В этой разновидности бремя доказывания факта значительного прироста и его несоответствия законным доходам лежит на обвинении; должностному лицу принадлежит лишь бремя представления объяснений. Такая «двухступенчатая» конструкция получила распространение в Колумбии, Перу, Мексике, Эквадоре и других государствах региона и, по существу, была воспринята ст. IX Межамериканской конвенции.

3.2. Англо-азиатская («владельческая») разновидность. Сформировалась в правопорядках, испытавших влияние английского права, прежде всего в Гонконге и Индии. Согласно ст. 10 Ордонанса о предупреждении взяточничества Гонконга (Cap. 201) преступление совершает лицо, которое, будучи или являясь ранее должностным лицом, поддерживает уровень жизни либо контролирует денежные средства или имущество, несоразмерные его настоящему или прошлому официальному вознаграждению, если оно не представит удовлетворительного объяснения. Наказание — штраф до 1 млн гонконгских долларов и лишение свободы на срок до 10 лет с обязательной возможностью изъятия соответствующих активов. Суды Гонконга, оценивая норму на соответствие Билю о правах, признали ее допустимой, подчеркнув, что обвинение обязано доказать вне разумных сомнений несоразмерность имущества официальным доходам, а переложение бремени на обвиняемого касается лишь сведений, находящихся исключительно в его сфере осведомленности.

В Индии соответствующая норма долгое время содержалась в п. «e» ч. 1 ст. 13 Закона о предупреждении коррупции 1988 г. («владение несоразмерными активами»), а после реформы 2018 г. перемещена в п. «b» ч. 1 ст. 13, где преступлением признается умышленное незаконное обогащение должностного лица в период службы. При этом законодатель сохранил презумпцию: обогащение предполагается незаконным, если лицо или иное лицо от его имени владеет имуществом, несоразмерным известным источникам дохода, и должностное лицо не может удовлетворительно это объяснить. Наказание — лишение свободы от 4 до 10 лет и штраф.

К этой же разновидности, с учетом особенностей социалистической правовой семьи, следует отнести ст. 395 Уголовного кодекса КНР («владение имуществом значительной стоимости, источник которого не установлен»). Государственный служащий, имущество или расходы которого явно превышают законные доходы при значительной разнице, обязан объяснить источник; при необъяснимости разница признается незаконным доходом. После Поправки VII (2009 г.) максимальное наказание повышено до 10 лет лишения свободы. В китайской практике состав нередко выполняет «субсидиарную» функцию: он вменяется в совокупности со взяточничеством в части тех активов, коррупционное происхождение которых конкретно доказать не удалось.

Отличительная черта «владельческой» разновидности — объект оценки: не прирост за определенный период, а текущее состояние имущества и уровень жизни в сопоставлении с

официальными доходами. Это расширяет возможности обвинения (не требуется доказывать базовое имущественное положение на момент вступления в должность), но одновременно усиливает критику со стороны правозащитной доктрины, усматривающей в подобных нормах фактическое переложение юридического бремени доказывания на обвиняемого [9].

3.3. Европейская (постсоветская и восточноевропейская) разновидность. Возникла в 2010-е гг. в ряде государств Центральной и Восточной Европы в контексте европейской интеграции и мониторинга GRECO. Для нее характерны: наличие высокого количественного порога, дополнительное требование доказанности незаконности источника (а не только его необъясненности), сочетание с развитыми декларационными системами и, как правило, параллельное существование гражданской конфискации.

Наиболее показателен опыт Украины. Статья 368-2 Уголовного кодекса Украины, а затем ст. 368-5 «Незаконное обогащение» (2015 г.) была признана неконституционной решением Конституционного Суда Украины от 26 февраля 2019 г. № 1-р/2019 как нарушающая презумпцию невиновности и принцип правовой определенности. Законом от 31 октября 2019 г. № 263-IX состав был восстановлен в новой редакции: преступлением признается приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов, стоимость которых превышает его законные доходы на сумму свыше 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан; одновременно в гражданское процессуальное законодательство была введена процедура признания активов необоснованными и их взыскания в доход государства. Литва (ст. 189-1 Уголовного кодекса, 2010 г.) пошла по пути установления состава с общим субъектом: ответственность несет любое лицо, владеющее имуществом значительной стоимости, которое не могло быть приобретено на законные доходы, если оно знало или должно было знать о его незаконном происхождении. Молдова включила незаконное обогащение в Уголовный кодекс (ст. 330-2) в увязке с деятельностью Национального органа по неподкупности.

К уголовно-правовой модели в широком смысле примыкает французская конструкция «необоснованности ресурсов» (non-justification de ressources, ст. 321-6 Уголовного кодекса Франции, введена Законом от 23 января 2006 г. № 2006-64). Состав имеет общего субъекта: наказывается лицо, находящееся в обычных отношениях с лицами, совершающими преступления, наказуемые лишением свободы на срок не менее пяти лет, которое не может обосновать ресурсы, соответствующие его образу жизни, или происхождение имущества (наказание — до трех лет лишения свободы и штраф до 75 000 евро). Эта норма, однако, не является антикоррупционной в собственном смысле: она ориентирована на борьбу с организованной преступностью и отмыванием, а незаконное обогащение должностных лиц во Франции противодействуется главным образом средствами декларационного контроля (см. разд. 5).

Обобщая, можно констатировать, что уголовно-правовая модель, при всей ее внешней «жесткости», демонстрирует устойчивую тенденцию к смягчению процессуальной конструкции: от формулы «необъяснимость образует преступление» к формуле «обвинение доказывает несоразмерность, а лицо лишь представляет объяснения, которые подлежат проверке». Эта эволюция

является ответом на критику с позиций презумпции невиновности и одновременно сближает уголовно-правовую модель с «добросовестными» механизмами проверки деклараций.

### 4. Гражданско-правовая (имущественная) модель

Гражданско-правовая модель строится на принципиально иной логике: реакция направлена не против лица, а против имущества (in rem); ее последствием выступает не наказание, а изъятие активов, законность происхождения которых не подтверждена; процедура осуществляется по правилам гражданского (или особого) судопроизводства со стандартом доказывания «баланса вероятностей». Модель не требует ни установления вины, ни даже привлечения лица к уголовной ответственности. В зарубежной литературе ее обозначают как non-conviction based forfeiture или civil forfeiture.

Классическим образцом служит законодательство Ирландии (Закон о доходах от преступлений 1996 г.), позволяющее Бюро по уголовным активам (Criminal Assets Bureau) добиваться в Высоком суде ареста и последующего изъятия имущества, которое прямо или косвенно является доходом от преступной деятельности, на основе гражданского стандарта доказывания. Схожая логика лежит в основе итальянских мер превентивной имущественной конфискации (confisca di prevenzione) по Кодексу антимафиозного законодательства (декрет-закон № 159 от 6 сентября 2011 г.), применимых к имуществу, стоимость которого несоразмерна декларированным доходам лица, если оно не докажет законность его происхождения, а также колумбийского института «прекращения права собственности» (extinción de dominio), имеющего конституционную основу (ст. 34 Конституции Колумбии 1991 г.).

Наиболее известной современной разновидностью являются британские приказы о необъяснимом имуществе (Unexplained Wealth Orders, UWO), введенные Законом о преступных финансах 2017 г. в Закон о доходах от преступлений 2002 г. (ст. 362A и след.). По заявлению уполномоченного органа Высокий суд может обязать лицо объяснить происхождение имущества стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов, если имеются разумные основания полагать, что законных доходов лица было недостаточно для его приобретения, и лицо является публичной политически значимой фигурой либо подозревается в причастности к тяжкому преступлению. Непредставление ответа создает опровержимую презумпцию того, что имущество подлежит взысканию в рамках последующего гражданского производства. Апелляционный суд Англии и Уэльса в деле National Crime Agency v. Hajiyeva (2020) подтвердил, что UWO является следственным, а не карательным инструментом, и не нарушает привилегию против самообвинения. Существенно, что UWO представляет собой «гибридную» конструкцию: сама по себе она не влечет изъятия, а служит средством перераспределения информационного бремени, после чего применяются общие процедуры гражданской конфискации.

Для постсоветского пространства принципиальное значение имеет опыт Грузии, где в 2004 г. была введена гражданская процедура изъятия незаконного и необоснованного имущества должностных лиц, а также их родственников и связанных лиц. Европейский суд по правам человека в постановлении по делу «Гогитидзе и другие против Грузии» (Gogitidze and Others v. Georgia) от 12

мая 2015 г. признал такую процедуру совместимой со ст. 1 Протокола № 1 и ст. 6 Конвенции, указав, что изъятие имущества в гражданском порядке не является «уголовным обвинением», а переложение на ответчика бремени доказывания законности происхождения имущества после представления прокурором обоснованных доводов не противоречит требованиям справедливого судебного разбирательства [10]. Ранее, в делах «Филлипс против Соединенного Королевства» (2001) и «Грейсон и Барнхэм против Соединенного Королевства» (2008), ЕСПЧ допустил использование презумпций о преступном происхождении имущества осужденного при определении размера конфискации, а в деле «Салабиаку против Франции» (1988) сформулировал общее правило о допустимости правовых презумпций в уголовном праве при условии их «разумных пределов» и сохранения права на защиту.

Преимущества гражданско-правовой модели очевидны: более низкий стандарт доказывания, отсутствие необходимости преодолевать презумпцию невиновности, возможность применения в отношении бывших должностных лиц, наследников и третьих лиц, фокус на возврате активов, что соответствует целям главы V КПК ООН. Вместе с тем модель подвергается критике за «обход» уголовно-процессуальных гарантий (так называемый «мошеннический ярлык», когда по существу карательная мера маркируется как гражданско-правовая), за риск произвольного вмешательства в право собственности и за слабое общепревентивное воздействие: для коррумпированного должностного лица худшим исходом оказывается возврат имущества, но не наказание.

### 5. Административно-контрольная (декларационная) модель

Административно-контрольная модель не предусматривает специальной санкции за само по себе несоразмерное обогащение. Ее ядро — система декларирования доходов, имущества и интересов публичных должностных лиц, проверка достоверности деклараций независимым органом и ответственность за нарушение декларационных обязанностей (в том числе уголовная — за заведомо ложные сведения). Незаконное обогащение выявляется здесь опосредованно — как несоответствие декларированных и фактических сведений, которое затем передается для проверки по составам коррупционных преступлений или отмывания доходов.

Наиболее последовательно данная модель реализована в США, которые принципиально отказались от криминализации незаконного обогащения. Закон об этике в правительстве 1978 г. установил развернутую систему публичного финансового раскрытия; ответственность предусмотрена за умышленное непредставление или фальсификацию отчета, а также, в общих случаях, по ст. 1001 разд. 18 Свода законов США (ложные заявления федеральным органам). Несоразмерное обогащение используется как косвенное доказательство (метод «чистых активов» — net worth method — в налоговых и коррупционных делах), но не как самостоятельный состав.

Франция после «дела Каюзака» реформировала систему контроля законами о прозрачности публичной жизни от 11 октября 2013 г., учредив Высший орган по прозрачности публичной жизни (HATVP), который получает и проверяет декларации об имуществе и интересах высших должностных лиц, парламентариев и руководителей местных органов. Непредставление декларации, умышленное сокрытие существенной части имущества или представление ложной оценки имущества наказываются лишением свободы на срок до трех лет и штрафом до 45 000 евро с дополнительным

лишением права занимать публичные должности. Сравнение деклараций, представленных при вступлении в должность и по ее окончании, позволяет выявлять прирост имущества, который при отсутствии объяснений является основанием для передачи материалов в прокуратуру.

Сильная сторона административно-контрольной модели — ее полная совместимость с презумпцией невиновности: наказывается не необъясненное обогащение, а нарушение ясно сформулированной позитивной обязанности. Слабая сторона — зависимость от качества декларационного контроля и от доступа контролирующего органа к банковской, налоговой, регистрационной информации, в том числе иностранной. При отсутствии эффективных механизмов проверки модель вырождается в формальный документооборот.

### 6. Комбинированные модели. Место российской модели в типологии

Комбинированная модель предполагает одновременное использование двух или более механизмов, функционально распределенных между собой. Как правило, декларационный контроль выступает «входным фильтром», гражданская конфискация — средством возврата активов в случаях, когда уголовное преследование невозможно или нецелесообразно, а уголовно-правовой состав — «последней линией» для наиболее значительных случаев. Эталонным примером комбинированной модели в настоящее время выступает Украина (декларационный контроль Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ответственность за недостоверное декларирование по ст. 366-2 Уголовного кодекса, уголовный состав незаконного обогащения по ст. 368-5 и гражданская процедура признания активов необоснованными). Схожие конструкции складываются в Молдове. В Европейском союзе с принятием Директивы 2024/1260 комбинация расширенной конфискации в уголовном процессе и конфискации необъяснимого имущества без обвинительного приговора становится общим стандартом.

Российская модель в рамках предложенной типологии может быть квалифицирована как декларационно-гражданская, т.е. как разновидность комбинированной модели, в которой отсутствует уголовно-правовой компонент. Ее элементами выступают:

— обязанность лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих и иных лиц представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ст. 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

— контроль за расходами: если общая сумма сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов и иных предусмотренных законом объектов превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, лицо обязано представить сведения об источниках получения средств (ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ);

— обращение по иску прокурора в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы (ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ);

— дисциплинарная ответственность в форме увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия (ст. 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ, ст. 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»);

— уголовно-правовая конфискация имущества (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), применимая лишь при осуждении за конкретное коррупционное преступление и лишь к имуществу, полученному в результате его совершения.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29 ноября 2016 г. № 26-П охарактеризовал обращение имущества в доход государства как особую меру государственного принуждения, направленную на обеспечение соблюдения антикоррупционных запретов и не являющуюся мерой уголовной ответственности, но подчеркнул необходимость обеспечить лицу реальную возможность доказать законность происхождения имущества и применять данную меру с соблюдением требований соразмерности [11]. Практика ее применения обобщена в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30 июня 2017 г. В Постановлении от 31 октября 2024 г. № 49-П Конституционный Суд РФ констатировал, что на требования прокурора об обращении в доход государства имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционного законодательства, сроки исковой давности не распространяются, что существенно усилило имущественный компонент российской модели и одновременно обострило вопрос о пределах ретроспективного вмешательства в права собственности.

С функциональной точки зрения российская модель в значительной мере решает задачу, поставленную ст. 20 КПК ООН: она создает правовые последствия для лица, не способного обосновать законность происхождения имущества, и перераспределяет информационное бремя в пользу государства. Как отмечается в литературе, этот путь позволил избежать конфликта с конституционной презумпцией невиновности [13, с. 214–220]. Вместе с тем сравнительный анализ позволяет выявить три структурных «пробела», отличающих ее от развитых комбинированных моделей.

Во-первых, объект оценки в российской модели сужен до расходов по определенным видам сделок, совершенных в отчетном периоде. Имущество, приобретенное без «пороговой» сделки, накопленное в иных формах (наличные денежные средства, предметы роскоши, активы, оформленные на лиц, не охватываемых декларационной обязанностью), а также поддержание несоразмерного уровня жизни сами по себе основанием для контроля не являются. Судебная практика отчасти компенсирует этот недостаток, распространяя иски прокуроров на имущество, оформленное на родственников и аффилированных лиц, по общим основаниям (ничтожность сделок, ст. 169 ГК РФ), однако такое расширение не имеет ясной законодательной основы.

Во-вторых, в российском уголовном законе отсутствует расширенная конфискация, т.е. возможность при осуждении за коррупционное преступление изъять не только непосредственные

доходы от конкретного преступления, но и иное имущество осужденного, если суд убежден, что оно происходит от аналогичной преступной деятельности, а лицо не доказало иное. Такая конструкция предусмотрена ст. 5 Директивы 2014/42/ЕС, ст. 240-bis Уголовного кодекса Италии и законодательством ряда других государств и, как показывает практика ЕСПЧ (дела «Филлипс» и «Грейсон и Барнхэм»), совместима с конвенционными гарантиями, поскольку применяется после установления вины в совершении преступления.

В-третьих, в российском праве не установлена уголовная ответственность за представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Единственным последствием таких нарушений остается увольнение в связи с утратой доверия, что для лиц, уже осуществивших масштабное обогащение, не обладает достаточным сдерживающим эффектом. Между тем именно ответственность за ложное декларирование является ключевым элементом административно-контрольной модели (США, Франция) и комбинированных моделей (Украина).

### 7. Проблема совместимости моделей с презумпцией невиновности

Центральным аргументом противников криминализации незаконного обогащения является предполагаемая несовместимость соответствующего состава с презумпцией невиновности и привилегией против самообвинения [9]. В российской доктрине этот аргумент усиливается прямым указанием ч. 2 ст. 49 Конституции РФ: обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Однако сравнительный анализ показывает, что проблема имеет не «бинарный», а градуированный характер и зависит от конкретной конструкции модели.

Наиболее уязвимы с конституционной точки зрения составы, в которых юридическое бремя доказывания законности происхождения имущества прямо возлагается на обвиняемого, а неспособность дать объяснения сама по себе образует преступление. Именно по этому основанию Конституционный Суд Украины признал неконституционной первоначальную редакцию ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины. Напротив, составы, в которых обвинение обязано вне разумных сомнений доказать несоразмерность имущества законным доходам (т.е. отсутствие легального источника), а объяснения лица лишь подлежат проверке, большинством высших судов (Аргентина, Гонконг, Колумбия) признаются допустимыми: в них отсутствует переложение бремени доказывания, а имеет место доказывание обстоятельства, для опровержения которого у обвиняемого есть исключительный доступ к информации.

Гражданско-правовая модель, согласно устойчивой позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, не затрагивает презумпцию невиновности, поскольку не связана с уголовным обвинением, однако должна соответствовать требованиям справедливого судебного разбирательства и соразмерности вмешательства в право собственности. Административно-контрольная модель наиболее «безопасна» в этом отношении: она наказывает нарушение позитивной обязанности, добровольно принятой лицом при поступлении на публичную службу.

Из изложенного следует, что выбор модели определяется не только уголовно-политической целесообразностью, но и тем, насколько правопорядок готов допустить опровержимые презумпции в

уголовном праве. Для российской правовой системы, где конституционная презумпция невиновности сформулирована императивно, а Конституционный Суд РФ последовательно рассматривает обращение имущества в доход государства как меру неуголовного характера, прямое заимствование латиноамериканской или англо-азиатской конструкции представляется не только конституционно рискованным, но и функционально избыточным: основная задача — изъятие необъяснимых активов — уже решается гражданско-правовым механизмом.

**Заключение**

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Незаконное обогащение публичных должностных лиц является предметом противодействия в рамках четырех базовых моделей, выделяемых по совокупности критериев (отраслевая природа реагирования, направленность in personam или in rem, круг субъектов, объект оценки, распределение бремени доказывания, количественный порог, характер последствий): уголовно-правовой, гражданско-правовой (имущественной), административно-контрольной (декларационной) и комбинированной.

2. Уголовно-правовая модель неоднородна и включает латиноамериканскую («процедурно-требовательную»), англо-азиатскую («владельческую») и европейскую (восточноевропейскую) разновидности. Общей тенденцией ее развития является отказ от переложения юридического бремени доказывания на обвиняемого и переход к конструкции, при которой обвинение доказывает несоразмерность активов законным доходам, а лицо лишь представляет объяснения.

3. Международно-правовое регулирование эволюционировало от ориентации на криминализацию (ст. IX Межамериканской конвенции, ст. 20 КПК ООН) к приоритету имущественных механизмов, направленных против активов (ст. 54 КПК ООН, Директивы ЕС 2014/42/ЕС и 2024/1260). Это свидетельствует о функциональной равнозначности различных моделей с точки зрения выполнения международных обязательств.

4. Российская модель представляет собой декларационно-гражданскую разновидность комбинированной модели без уголовно-правового компонента. Она в целом соответствует целям ст. 20 КПК ООН и конституционным требованиям, однако характеризуется узостью объекта контроля (расходы по отдельным видам сделок), отсутствием расширенной конфискации и отсутствием уголовной ответственности за ложное декларирование.

5. Совершенствование российской модели целесообразно осуществлять не путем введения в УК РФ состава незаконного обогащения, а путем усиления уголовно-правовых элементов, не затрагивающих презумпцию невиновности. В этой связи предлагается: а) дополнить ст. 104.1 УК РФ положением о расширенной конфискации имущества лица, осужденного за коррупционное преступление, совершенное с использованием служебного положения, если суд с учетом всех обстоятельств дела, в том числе несоразмерности имущества законным доходам, придет к выводу о его происхождении от аналогичной преступной деятельности; б) рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности лиц, на которых возложена обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за

умышленное представление заведомо недостоверных или неполных сведений в отношении имущества, стоимость которого превышает установленный законом крупный размер; в) распространить контроль за расходами на имущество, находящееся в фактическом владении и пользовании лица и членов его семьи, независимо от формального титула, с закреплением в Федеральном законе № 230-ФЗ соответствующих критериев.

Реализация указанных предложений позволила бы сохранить конституционно выверенную основу российской модели и одновременно приблизить ее к стандарту развитых комбинированных моделей, в которых уголовное право выполняет не функцию «наказания за подозрение», а функцию обеспечения достоверности сведений и полноты изъятия преступных доходов.

**Список литературы**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

2. Inter-American Convention against Corruption (adopted at Caracas on 29 March 1996). URL: https://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.asp (дата обращения: 30.09.2026).

3. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (adopted at Maputo on 11 July 2003). URL: https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption (дата обращения: 30.09.2026).

4. Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 2-е изд., перераб. Нью-Йорк: ООН, 2012.

5. Техническое руководство по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2010.

6. Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation // Official Journal of the European Union. L series. 2024/1260. 2.5.2024.

7. Muzila L., Morales M., Mathias M., Berger T. On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption. Washington, DC: The World Bank, 2012. (StAR Initiative).

8. Dornbierer A. Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth. Basel: Basel Institute on Governance, 2021.

9. Boles J. R. Criminalizing the Problem of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses and Human Rights Violations // New York University Journal of Legislation and Public Policy. 2014. Vol. 17, no. 4.

10. Постановление ЕСПЧ от 12 мая 2015 г. по делу «Гогитидзе и другие (Gogitidze and Others) против Грузии» (жалоба № 36862/05).

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 26-П // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7159.

12. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. Т. 1. Основы. М.: Междунар. отношения, 2000.

13. Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Юриспруденция, 2012.

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

15. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 50 (ч. 4). Ст. 6953.

16. Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 июня 2017 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 2024 г. № 49-П.

18. Постановление ЕСПЧ от 5 июля 2001 г. по делу «Филлипс (Phillips) против Соединенного Королевства» (жалоба № 41087/98).

19. Постановление ЕСПЧ от 7 октября 1988 г. по делу «Салабиаку (Salabiaku) против Франции» (жалоба № 10519/83).

20. National Crime Agency v. Hajiyeva [2020] EWCA Civ 108.